

1503675-77.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Ana Helena Rodrigues Mellim

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... na delegacia noticiando o roubo na farmácia e, após observar as fotos do álbum de suspeitos reconheceram o réu como autor do crime. Disseram também ele o réu havia roubado a farmácia dias antes e que a foto dele está no álbum porque foi preso numa investigação relacionada a roubos a farmácias. As vítimas trouxeram as imagens do roubo e ficava bastante nítido que era ele.

O ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503675-77.2019.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503675-77.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2030898/2019 - 78º D.P. JARDINS, 1918520 - 78º D.P. JARDINS, 821/19/342 - 78º D.P. JARDINS, 2030898 - 78º D.P. JARDINS, 821/19/342 - 78º D.P. JARDINS, 2030898 - 78º D.P. JARDINS, 821/19/342 - 78º D.P. JARDINS, 2030898 - 78º D.P. JARDINS, 821/19/342 - 78º D.P. JARDINS, 2030898 - 78º D.P. JARDINS, 821/19/342 - 78º D.P. JARDINS

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Indiciado:

AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Helena Rodrigues Mellim

Vistos.

LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA GAMALEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, p. 2o- A, inciso I, do Código Penal, porque no dia 27 de janeiro de 2019, por volta das 18:30, no interior do estabelecimento comercial Droga Raia (razão social Raia Drogasil S/A), localizado na Alameda Ministro Rocha Azevedo n. 1327, Jardim Paulista, nesta cidade e Comarca da Capital, subtraiu, para

si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a quantia de R\$ 1.241,30 (mil duzentos e quarenta e um reais e trinta centavos, em prejuízo da mencionada pessoa jurídica, neste ato representada por Francisco Werlen da Silva Nascimento.

Após o recebimento da denúncia (fls. 142/144), o acusado foi pessoalmente citado (fls. 151) e apresentou resposta à acusação às fls. 155.

Não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal, momento em que foi ouvida a vítima e realizado o interrogatório do réu.

Ao final, realizaram-se debates orais.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação penal é procedente, vez que ao final da instrução criminal, restou demonstrada a responsabilidade do acusado Luiz Fernando pela prática do roubo majorado.

Nesse sentido, é seguro o crivo do contraditório.

Com efeito, a materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 6/7 e documentos de fls. 15/19

A autoria também restou incontroversa.

O representante da vítima Francisco Werlen da Silva Nascimento narrou que na data dos fatos uma pessoa portando arma de fogo adentrou o estabelecimento por volta de umas 16 horas e ordenou ao declarante que o conduzisse a sala da gerência e abrisse o cofre. Após subtrair os valores contidos no cofre, o indivíduo fugiu do local, não sabendo a vítima informar a direção. Reconheceu o réu em audiência. Relatou que novo assalto aconteceu uma segunda vez, quando a vítima estava no caixa, passando compras de clientes e avistou o réu lá de fora, chegando, e o réu esperou a vítima terminar o atendimento do cliente e depois anunciou o assalto. Foram duas vezes no total. Ambas com arma de fogo.

A testemunha Katiana do Nascimento de Souza corroborou o depoimento de Francisco e também reconheceu o réu Luiz Fernando de Almeida Gameleira como sendo o autor do roubo na delegacia no dia seguinte, acrescentando que seu colega e vítima Francisco já viu o réu chegando para o segundo assalto, porque o conhecia já.

Os policiais civis Bernardo Z. Netto e Julio C. Prates relataram que as a vítima Francisco compareceu na delegacia noticiando o roubo na farmácia e, após observar as fotos do álbum de suspeitos reconheceram o réu como autor do crime. Disseram também ele o réu havia roubado a farmácia dias antes e que a foto dele está no álbum porque foi preso numa investigação relacionada a roubos a farmácias. As vítimas trouxeram as imagens do roubo e ficava bastante nítido que era ele.

O relato das testemunhas deve ser aceito, porque elas não conheciam o réu antes dos fatos e não tinha motivos para incriminá-lo falsamente. A vítima, inclusive, foi roubada duas vezes e até já conhecia o réu quando o avistou antes dele anunciar o assalto da segunda vez. Não há dúvidas.

O reconhecimento da vítima na utilização de arma de fogo no cometimento do delito, que independente de sua não apreensão ou de sua potencialidade lesiva, mesmo que ela fosse de brinquedo, é o quanto basta para o reconhecimento da majorante prevista no inciso I, do § 2º-A, do artigo 157, do Código Penal, eis que o simples fato de ostentá-la gera maior temor à vítima, o que de fato ocorreu.

Como se vê, as provas amealhadas nos autos são seguras e harmônicas, deixando patentes autoria e materialidade do crime, assim como a presença das majorantes previstas no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, motivos pelos quais a condenação é medida de rigor, na ausência de excludentes.

Passo a dosar a pena.

Atendendo ao disposto no artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, em quatro anos de reclusão e dez dias multas.

Na segunda fase verifico que o réu é reincidente, ficando a pena aumentada de 1/6, resultando em 4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, ante a condição econômica do condenado.

Por fim, verifico a presença da causa de aumento referente ao uso de arma de fogo, disposta no artigo 157, p. 2º -A, inciso I do Código Penal, de forma que exaspero a reprimenda em 2/3, perfazendo um total de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10

(dez) dias, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Ausentes outras causas modificativas da pena, torno-a definitiva.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA GAMALEIRA, qualificado nos autos, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, como incurso no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Considerando a gravidade do crime, praticados mediante emprego de arma e os maus antecedentes, o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado.

Por ter respondido solto ao processo, poderá o réu apelar em liberdade.

Após o transito em julgado, expeça-se guia definitiva, arquivando-se, posteriormente, com as cautelas de estilo.

Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Servirá a presente como ofício.

Isento de custas.

P.I.C.

São Paulo, 25 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA